МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 09 дугаар сарын 18 № 05/19 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
А.КАМЕЛИЯТ ТАНАА

Баян-Өлгий аймгийн Барилга захиалагчийн албаны нэр бүхий ажилтнуудаас гаргасан гомдлыг Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2023 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02/1674 дугаарт албан бичгээр Комисст уламжилсан. Комиссоос гомдлын мөрөөр хуульд заасан шалгах ажиллагааг явуулж, холбогдох албан тушаалтантай ярилцлага хийх, тайлбар тодруулга авах, хамаарах баримт, мэдээллийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Баян-Өлгий аймгийн Барилга захиалагчийн албаны жолооч Ө.Берген, барилгын хяналтын инженер С.Ержан нар нь 2012 онд тус байгууллагад ажилд томилогдсон байна. Улмаар С.Ержаныг 2022 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр, Ө.Бергенийг 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас чөлөөлсөн байна. Энэхүү хоёр ажилтан дээрх тушаалыг хууль бус хэмээн үзэж хуульд заасан журмын дагуу шүүхэд хандсан бөгөөд Баян-Өлгий аймгийн Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13/ШШ2022/00880 дугаар шийдвэрээр барилгын хяналтын инженер С.Ержан, жолооч Ө.Берген нарыг үндэслэлгүй ажлаас чөлөөлсөн болохыг тогтоож, өмнө эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн тогтоохыг даалгасны дагуу Баян-Өлгий аймгийн Барилга захиалагчийн албаны даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/05 дугаар тушаалаар Ө.Бергенийг жолоочоор, мөн өдрийн Б/06 дугаар тушаалаар С.Ержаныг барилгын хяналтын инженерээр тус тус эгүүлэн томилсон байна. Гэвч энэхүү хоёр ажилтанд үүрэг даалгавар өгөхгүй, ажил үүргээ хэрэгжүүлэх бодит боломж олгоогүй байх бөгөөд барилгын хяналтын инженер С.Ержанд 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/11 дугаар тушаалаар албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн гэх үндэслэлээр 3 сарын цалинг 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Түүнчлэн тус албаны даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Барилга захиалагчийн албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай” А/02 дугаар тушаалыг үндэслэн 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр жолооч Ө.Берген, барилгын хяналтын инженер С.Ержан нарт “Байгууллагын бүтэц орон тоонд өөрчлөлт орж ажлын байр хасагдаж, орон тоо цөөрсөн тул үндсэн ажил үүргийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэх шаардлагагүй болсон учраас таныг 2023 оны 09 сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж ажлаас чөлөөлөх болсныг үүгээр мэдэгдэж байна” гэх мэдэгдэх хуудас хүргүүлжээ.

Энэхүү нөхцөл байдлаас үзэхэд Баян-Өлгий аймгийн Барилга захиалагчийн албаны дарга С.Жанимхан тус албанд бүтцийн өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага үүсээгүй, өөрөөр хэлбэл барилгын хяналтын инженер, жолоочийн ажлын байрыг хасах бодит шаардлага үүсээгүй хэдий ч нэр бүхий 2 ажилтныг ажлаас нь чөлөөлөх зорилгоор бүтцийн өөрчлөлтийг хийсэн байж болзошгүй үндэслэл нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан

1500600

ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд аливаа шинжээр ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллийг хориглох заалтыг зөрчиж, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байна.

2. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогчийн буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй даатгуулагчид учирсан хохирлыг ажил олгогч бүрэн хариуцаж төлнө", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1 дэх хэсэгт "Үндэслэлгүйгээр ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, өөр ажилд шилжүүлсэн ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоох тухай шийдвэрийг ажил олгогч уг шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрийн дараагийн ажлын өдөрт багтаан биелүүлэх үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Баян-Өлгий аймгийн Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13/ШШ2022/00880 дугаар шийдвэрээр барилгын хяналтын инженер С.Ержан, жолооч Ө.Берген нарыг үндэслэлгүй ажлаас чөлөөлөгдсөн болохыг тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөхийг ажил олгогчид даалгажээ. Тус байгууллагын барилгын хяналтын инженер С.Ержаны 2022 оны 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дугаар сар, 2023 оны 1, 2, 3 дугаар сар, жолооч Ө.Бергены 2022 оны 8, 9, 10, 11, 12 дугаар сар, 2023 оны 1, 2, 3 дугаар сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын сангийн дансанд шилжүүлээгүй болох нь Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 445 дугаар тодорхойлолтоор нотлогдож байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах" гэж ажил олгогчийн үүргийг тус тус заасан. Гэвч тус албаны даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/04 дугаар тушаалын хавсралтаар байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлахдаа дээрх хуулийн зохицуулалтыг нарийвчлан заагаагүй, ерөнхий байдлаар тусгасан байна.

4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж ажил олгогчийн үүргийг, мөн зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэж ажилтны эрхийг тус тус зохицуулсан боловч ажилтнуудад жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй, сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1.Тус албаны барилгын хяналтын инженер С.Ержан, жолооч Ө.Берген нарын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хууль бусаар ялгаварлан гадуурхах буюу дарамт үзүүлэх аливаа үйлдлийг таслан зогсоох, нэр бүхий хоёр ажилтны хөдөлмөрийн хөлсний орлого болон түүнд ногдох

шимтгэлийг үнэн зөв тодорхойлж, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж, холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх;

2.Тус албаны ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийг хангаж, аливаа эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулах, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан ажил олгогчийн үүргийг зохих ёсоор хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд эрх бүхий байгууллагаас дотоод хяналт шалгалтыг хийх, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авах;

3.Хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлэн батлах;

4.Төрийн албаны тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт, аливаа дарамт, хүчирхийллийг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хүний эрхийн сэдвээр сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД